

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103540-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: VALDO FERREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REEXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. ART. 4º E 5º DA LEI Nº 10.259/2001. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5103540-67.2024.4.02.5101

510015247417 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103540-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: VALDO FERREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Substituto da 1ª VF de Macaé [evento 82, DESPADEC1], em que indeferiu pedido de reexpedição de requisitório supostamente nunca sacado pelo beneficiário.

Em suas razões recursais, narra que no ano de 2007 foi expedido em seu favor o Ofício Requisitório de Pagamento nº 51016012007000197, cujo valor teria sido devolvido à União em 2008, ante a ausência de saque. Entende que a decisão atacada não analisou as provas apresentadas pelo recorrente, que indicariam a devolução dos valores aos cofres públicos.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Consoante art. 4º e 5º, da Lei nº 10.259/01, que rege os Juizados Especiais Federais, à parte do recurso nominado, somente caberá recurso em face de decisão que deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

No mesmo sentido, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019, é no sentido da irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados, salvo se tratar de deferimento de tutela provisória.

Não sendo a decisão atacada relativa ao deferimento ou indeferimento de tutela provisória, resta flagrante o não cabimento do presente recurso.

Vale ressaltar, todavia, que o pedido de gratuidade pode ser renovado pela demandante em sede recursal, na eventualidade de oposição de recurso inominado contra sentença proferida no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.